

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 184/2538

นางละมัย ไรรุ่งเนิน

โจทก์

นายปิ่น ปอยสูงเนิน กับพวก

จำเลย

นายปรีชา สุขพานิช ทนายจำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่ง ของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคท้าย จึงไม่รับฎีกา คืน คำขึ้นศาลให้จำเลย จำเลยทั้งสองเห็นว่า จำเลยสามารถและมีสิทธิยื่นฎีกาคำสั่งได้ และคดียังไม่ถึงที่สุด อีกทั้งมิได้ทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่อง คำสั่งของศาลชั้นต้นจึงไม่ ชอบโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไปด้วย หมายเหตุ โจทก์ แกลงคัดค้าน (อันดับ 75) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 84,213 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2536 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ จำเลยทั้งสอง อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำ สั่งยกคำร้อง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดัง กล่าว(อันดับ 69) จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 71)

คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 1 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยทั้งสอง คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค

1เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคห้า จำเลยทั้งสองจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาคำสั่งของ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 นั้นต่อไป ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำสั่งของ ศาลอุทธรณ์(ที่ถูกต้องศาลอุทธรณ์ภาค 1) เป็นที่สุด และไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ จำเลยทั้งสอง

คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 1 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยทั้งสอง คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคห้า จำเลยทั้งสองจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาคำสั่งของ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 นั้นต่อไป ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำสั่งของ ศาลอุทธรณ์(ที่ถูกต้องศาลอุทธรณ์ภาค 1) เป็นที่สุด และไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ จำเลยทั้งสอง

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ก้าน อันนันทน์-ชัยวัฒน์ ดุลยปวีณ)

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| แหล่งที่มา              | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| แผนก                    |                             |
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น |                             |
| ต้น                     | หมายเหตุ                    |